

1503939-95.2022.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... que tal majorante não deve incidir na hipótese de furto qualificado. Todavia, em prestígio ao princípio da individualização da pena, indispensável utilizá-lo nesta etapa da dosimetria. Além disso, em decorrência do evento de mais de uma qualificadora, anoto que, em concreto, é desdobramento desfavorável deste caso o concurso de pessoas e a escalada.

Consequências: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503939-95.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503939-95.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222292/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26777926 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2222292/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, FA5544-1/2022 - Delegacia de Polícia de Santa Barbara D'Oeste, 2222292 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DA SILVA PAULINO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS e TIAGO DA SILVA PAULINO (com qualificação às fls. 26/27) a conduta correspondente ao artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, praticada em 16/08/2022, na modalidade consumada, tendo como vítima Getúlio Luzia Martins e Paulo Jackson Cunha.

Segundo a denúncia: "no dia 16 de agosto de 2022, por volta de 02h00min, na Avenida

Charles Keese Dodson, nº 651, nesta cidade e comarca, CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS, qualificado a fls. 23, e TIAGO DA SILVA PAULINO, qualificado a fls. 24, agindo previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, diversos aparelhos de som, um botijão de gás, uma impressora, aproximadamente cem metros de cabos e fios e ferramentas diversas, avaliados em R\$3.835,00, bem como a quantia de R\$ 276,15 em dinheiro (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, auto de avaliação de fls. 18/20 e auto de entrega de fls. 27/29), pertencentes a Getúlio Luzia Martins e Paulo Jackson Cunha.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 122/123); 2) o recebimento da denúncia (fls. 131/132) em 25/08/2022; 3) a defesa (fls. 147/149); e 4) a colheita de prova oral em juízo. Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais orais.

O MP pediu a condenação de ambos, nos termos da denúncia. Acrescentou que TIAGO prestou versão idêntica no outro processo, que também responde por furto, alterando apenas o nome do indivíduo que seria o efetivo responsável pelo furto. Pediu o aumento da pena na primeira fase em razão do repouso noturno. CLAUDIO é multirreincidente. Requer o afastamento da atenuante da confissão em relação a ambos. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e prisão recente de TIAGO, requereu fixação de regime semiaberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com relação a CLAUDIO, regime fechado. Manutenção da prisão de ambos.

A Defesa informou que não há prova do furto, mas apenas de transporte da res furtiva. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da tentativa em relação ao furto.

Anoto ainda o encarceramento de CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS e TIAGO DA SILVA PAULINO nesta fase processual, pois suas prisões em flagrante (fl. 04) foram convertidas em preventiva (fls. 109/112).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...) § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza (...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de boletim de ocorrência (fls. 12/17); auto de exibição e apreensão (fls. 18/20); auto de avaliação (fls. 21/23); auto de entrega (fls. 30/32); laudo pericial (fls. 199/206).

2.2. Da autoria.

A autoria de CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS e TIAGO DA SILVA PAULINO também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Pois bem. A vítima Getúlio Luzia Martins, (fl. 8) relatou que: “é pastor da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DO AMOR, e relata que nesta madrugada, recebeu informação dos Guardas Civis, que a mesma havia sido alvo de um furto. Que estando no local pode constatar que após adentrarem no terreno do templo, estes arrombaram uma janela de vidro, e subtraíram os objetos ora descritos nos autos, utilizando a construção dos terrenos dos fundos. Aqui reconheceu os objetos e já os recebeu conforma auto próprio.”

Em juízo disse que os réus estouraram uma das janelas. Saltaram pela janela e depois passaram por uma construção que há atrás do Templo e se evadiram. A janela

não foi quebrada, ele só removeram a parte onde ela fica fixada, mas para isso quebraram o trinco da janela.

A vítima PAULO JACKSON CUNHA, em juízo, disse que há um tempo atrás o estabelecimento que está sendo construído foi objeto de outro furto e por isso ficaram de olho, monitorando a construção. No dia dos fatos passou pelo local e viu que um carro estava parado em frente à obra. Visualizou quando um indivíduo saiu do local com um botijão de gás e caixas de som, que identificou posteriormente como sendo CLÁUDIO. O outro réu já estava no veículo. Ligou para GCM. Quando eles saíram, o depoente os seguiu a alguma distância. A GCM os abordou. Com eles havia os objetos subtraídos. A maioria dos objetos subtraídos eram da Igreja. A construção é do irmão do depoente, mas ele estava viajando e o depoente que cuidava do local. Eles ingressaram na obra através de escalada. Pela laje tiveram acesso à obra e à Igreja. É uma escada de pedreiro e não fixa. Para ingressar na Igreja, não sabe se quebraram um vidro ou só pularam. Não há câmeras de monitoramento na rua. No mesmo sentido, a testemunha JOYCE CARVALHO DE OLIVEIRA SOUSA, guarda civil, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou que recebeu ordem da central face uma ligação da vítima Paulo Jackson Cunha que observou que dois indivíduos estavam saindo com um botijão de gás do interior de sua obra, salão que de fundos tem uma Igreja Evangélica, e o colocando dentro de um veículo GM/CELTA 2P LIFE PLACAS HFG8826- AMERICANA - SP de cor Prata, assim sendo ligou 153. Feita diligência com vistas a localizar tal veículo, a guarnição se deparou com o veículo, na Avenida Antonio Pedroso, altura do número 2643 sentido bairro. Feita então a abordagem e os ocupantes foram identificados como sendo as pessoas de Tiago Da Silva Paulino, motorista e dono do carro e Cláudio Rodrigo Dos Santos, e em busca no interior do veículo fora encontrada uma grande quantidade de objetos subtraídos, tanto da obra quanto da Igreja que como dito faz fundos com a construção, que foi utilizada como base para escalada, de forma que tiveram acesso a obra e a IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DO AMOR, onde ainda arrombaram uma janela de Blindex e se apoderaram de vasta quantidade de produtos relacionados nos autos. Os réus confirmaram que os objetos eram da Igreja e da obra. A obra estava em construção, estava aberta e dá acesso à construção. Pularam pelo muro da obra, forçaram o blindex e ingressaram na Igreja. Não se recorda se havia escada de pedreiro no local.

Por sua vez, o acusado CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS, em solo policial (fl. 10), permaneceu em silêncio.

Em juízo disse que pega reciclagem na rua. Estava "em uso de entorpecente e bebida". Viu Tiago no carro. Pediu uns trocados para um lanche. "Era umas 2 horas da manhã". Ele falou que não tinha. Mais adiante, TIAGO e "Magrão" o abordaram e perguntaram se tinha interesse em ganhar um dinheiro. Aceitou. Visualizaram uma construção aberta. Atrás da parede onde estavam construindo "havia esse monte de coisas". Ajudou "Magrão" a carregá-las no carro. TIAGO era o motorista. "Magrão" seguiu outro caminho. Foram seguidos pela vítima. A GCM os abordou e os prendeu. Só ajudou a carregar. Os itens já estavam separados por "Magrão". Não pulou nem forçou nada.

O acusado TIAGO DA SILVA PAULINO, em solo policial (fl. 9), permaneceu em silêncio. Em juízo disse que estava na praça, no Cidade Nova. Cláudio passou, perguntou sobre dinheiro ou algo para ajuda-lo. Não tinha, mas só o dinheiro do crack. Cláudio ficou pelo local. Desceu na biqueira, pegou mais uma pedra de crack. Na rua 18 encontrou "Magrão", que não conhecia. Magrão propôs ir com ele num terreno pegar alguns objetos que estavam separados numa construção e que precisaria de mais alguém. Então chamou CLÁUDIO, já que ganhariam, cada um, R\$100,00. Ficou parado na esquina e os dois desceram e pegaram os objetos. Tinha conhecimento que era produto de furto. Magrão foi de carro com eles e depois foi embora a pé, porque não coube Magrão dentro do carro. O combinado era que se encontrassem na rua 18. O carro é do réu. Não viu como ingressaram no local, já que ficou na esquina. Em relação ao outro furto a que responde (autos n. 1502891-04.2022.8.26.0533), o fez não por orientação de "Magrão", mas de Adriano.

Os elementos colhidos nos autos levam à confirmação da versão acusatória. A condenação de ambos se impõe, portanto.

Os réus apresentaram versões fantasiosas, de que apenas transportaram os bens, mas que tudo teria sido obra de "Magrão", um desconhecido de ambos e que os teriam chamado para o transporte. Tal alegação não convence. Isso porque a vítima presenciou o momento da subtração e foi categórica ao informar apenas a presença dos réus no local, inexistindo terceira pessoa, cuja existência só foi mencionada em audiência, na versão possivelmente combinada de ambos, já que estão presos no mesmo local.

Importa mencionar que o réu TIAGO, no processo n. 1502891-04.2022.8.26.0533, também perante este juízo, cuja imputação também é de furto, já condenado, em sentença ainda não transitada em julgado, disse que "Adriano" perguntou se gostaria de fazer um frete de objetos próximos à casa. Quando parou o carro em frente ao local, teria percebido que ele já tinha adentrado o local e separado os bens junto com o corréu daquele processo. Ficou apenas dentro do carro.

Verifica-se, portanto, que TIAGO apenas alterou o nome do "terceiro" responsável pelo furto, demonstrando, assim, que faz da versão padronizada um meio de tentar livrar-se de uma condenação.

A vítima, como já dito, presenciou o réu CLÁUDIO saindo da construção com botijão de gás e caixa de som, colocando-os no veículo guiado por TIAGO. Os seguiu e avisou a GCM, que os abordou e deram voz de prisão. A GCM Joyce foi ouvida e confirmou a versão da vítima.

Nesse sentido, em sede de delitos contra o patrimônio, "a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé" (grifos meus). É o que se verifica e dá respaldo à versão acusatória. Precedente: TJSP; Apelação Criminal 1500343-04.2021.8.26.0545; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022.

Destaco, ainda, que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento do guarda civil, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas.

Assim, comprovada a prática do delito de furto, em sua forma consumada - já que houve posse mansa e pacífica, além do deslocamento com a res furtiva, aplicando-se a teoria da amotio -, passo ao exame das qualificadoras.

Vejam os autos. Todas se encontram plenamente comprovadas nos autos.

Em exame ao laudo de análise sobre o local do fato, denota-se claramente a ocorrência de i) rompimento de obstáculo à subtração da coisa e escalada (laudo de fls. 199/206). Nesse diapasão, concluiu a perícia que "o provável meio de acesso se deu pelos fundos do imóvel, através de imóvel em construção pela Avenida Charles Keese Dodson, numeral 651. Em tal imóvel em construção foi encontrada escada de madeira de 8 degraus, escorada em parede que dá acesso ao segundo pavimento e aos fundos da referida igreja." (fls. 201). Além disso, as testemunhas Getúlio e Joyce foram uníssonos em seu depoimento ao informarem que houve o arrombamento da janela, cujo laudo relatou que "se encontrava parcialmente aberta, sendo provável acesso ao interior do imóvel, após escalada aos fundos da Igreja" (fl. 202).

Nada há, portanto, a afastar as qualificadoras analisadas. Colaciono, nesse sentido, entendimento doutrinário:

"O obstáculo a que se refere a lei é aquele destinado a proteger exclusivamente ou não a propriedade, por exemplo, janelas, portas, fechaduras, vidros, cadeados (constituem obstáculos passivos), dispositivos automáticos de segurança, como os alarmes (obstáculos ativos). O agente, na realidade, destrói, desfaz, quebra o obstáculo que dificulta, impeça a subtração da coisa. (...) Mediante escalada. É o acesso a um lugar, residência etc., por via anormal. Há aqui o uso de instrumentos para adentrar no local, como, por exemplo, escada, corda, ou então o agente é obrigado a empregar um esforço incomum". (grifei) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 2 - Parte Especial - art. 121 ao art. 212 - 12ª edição - Saraiva - 2012, pg. 408/409).

Por fim, óbvia a ocorrência do concurso de pessoas, ante a autoria bem delineada em relação aos réus.

Em vias de finalização, anoto que apenas uma qualificadora será utilizada para a modificação dos limites abstratos da pena, sendo as outras valoradas na definição da pena-base. No caso, consideraremos para tanto o rompimento de obstáculo.

Colaciono entendimento:

“A presença de apenas uma delas é suficiente para qualificar o crime, mudando sua capitulação e, substancialmente, sua punição; eventual concurso de duas ou mais qualificadoras não modifica a pena abstratamente cominada; contudo, deve ser considerada na medida da pena concretizada”. (grifei) (Cezar Roberto Bitencourt - Tratado de Direito Penal - vol 2 - Parte Especial - art. 121 ao art. 154 - 12ª edição - Saraiva - 2012, pg. 53).

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecido, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS e TIAGO DA SILVA PAULINO

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: Neste caso, para o acusado CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS, os maus antecedentes estão configurados, pois há certidões de condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, (PROCESSOS nº 0015610-15.2004.8.26.0019, nº 0000248-39.2010.8.26.0414, nº 0000590-50.2010.8.26.0414, nº 0002019-64.2007.8.26.0541, nº 0002417-11.2007.8.26.0541 e nº 0003534-66.2009.8.26.0541 - cf. Fls. 69/98). Já em relação ao correu TIAGO DA SILVA PAULINO presume-se bons antecedentes.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. No presente caso, os fatos ocorreram durante a madrugada e, portanto, o repouso noturno deve ser considerado como forma de agravar a pena dos réus. Com efeito, apesar de constituir causa de aumento de pena, recentemente o C. STJ entendeu que tal majorante não deve incidir na hipótese de furto qualificado. Todavia, em prestígio ao princípio da individualização da pena, indispensável utilizá-lo nesta etapa da dosimetria. Além disso, em decorrência do evento de mais de uma qualificadora, anoto que, em concreto, é desdobramento desfavorável deste caso o concurso de pessoas e a escalada.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: não houve influência relevante, digna de apreciação nesta etapa, por parte da conduta de qualquer ofendido.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de dois a oito anos, e multa” (art. 155, § 4º, incisos I). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item “b” para CLAUDIO, e item “f” para ambos), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo

legal em 04 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa para Cláudio e 3 anos de reclusão e pagamento de 15 dias multa para TIAGO.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente. Oportuno salientar que os réus não confessaram os crimes, mas informaram que terceiro, vulgo "Magrão", seria o responsável pelo delito, de modo que apenas o teriam auxiliado a transportar os objetos. Evidente que tal versão não pode traduzir confissão, já que, no máximo, significaria a prática de delito diverso, receptação, cuja pena seria consideravelmente mais branda.

Nenhuma agravante em relação a TIAGO. Já CLÁUDIO é multirreincidente. Com efeito, possui as seguintes condenações: PROCESSO 0000719-06.2020.8.26.0996 reincidência específica; PROCESSO 0001546-91.2018.8.26.0509 reincidência específica PROCESSO 0000932-51.2016.8.26.0414 reincidência específica (cf. Fls. 69/98).

Mantenho a pena de TIAGO no patamar anterior.

Já em relação a CLÁUDIO, verifica-se ser multirreincidente específico, a demonstrar que faz do delito patrimonial um meio de vida. Como dito em audiência, altera períodos na prisão e em liberdade, de modo que ao ser colocado em liberdade, volta a delinquir. É evidente que tal contexto merece reprimenda proporcionalmente mais rigorosa. Assim, fixo a pena do réu em 06 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que declaro definitiva a pena de CLÁUDIO em 06 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa e de TIAGO em 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

A respeito do valor, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados, atentando-se para a existência de diversas circunstâncias desfavoráveis a ambos (art. 33, § 3º, do CP), e levando-se em conta a primariedade de TIAGO, aplico a ele o regime SEMIABERTO para início de cumprimento de pena; quanto a CLÁUDIO, além das circunstâncias desfavoráveis, considerando-se a multirreincidência específica e maus antecedentes, o único regime aplicável é o FECHADO.

Em razão da reincidência e circunstâncias desfavoráveis, descabe substituição por restritiva (arts. 44, II, do CP) e suspensão condicional (art. 77, I, do CP).

Por fim, considerando inexistirem provas esquadrihadas e líquidas de eventuais danos materiais, deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP), o que não impede a busca dessa pretensão no juízo cível.

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS e TIAGO DA SILVA PAULINO (com qualificação às fls. 26/27), por incorrido nas sanções do artigo 155, §4º, IV (concurso de agentes), bem como para em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP, CONDENAR:

CLÁUDIO a "06 (seis) anos de reclusão" e 30 (trinta) dias-multa, no piso, em regime inicial fechado.

TIAGO a "03 (três) anos de reclusão" e 15 (quinze) dias-multa, no piso", em regime inicial semiaberto.

Defiro a gratuidade de justiça a ambos.

Considerando-se os maus antecedentes de CLÁUDIO (PROCESSOS nº 0015610-15.2004.8.26.0019, nº 0000248-39.2010.8.26.0414, nº 0000590-50.2010.8.26.0414, nº 0002019-64.2007.8.26.0541, nº 0002417-11.2007.8.26.0541 e nº 0003534-66.2009.8.26.0541 – cf. Fls. 69/98), além da sua multirreincidência específica (PROCESSO 0000719-06.2020.8.26.0996 reincidência específica; PROCESSO 0001546-91.2018.8.26.0509 reincidência específica; e PROCESSO 0000932-51.2016.8.26.0414 reincidência específica, cf. Fls. 69/98) , o que não o impediu de voltar a delinquir, a prisão cautelar deve ser mantida. De igual sorte, o corréu TIAGO, que apesar de tecnicamente primário, fora condenado recentemente por este juízo, nos autos do processo n. 1502891-04.2022.8.26.0533, também por furto, em versão idêntica em que coloca um "terceiro desconhecido" como verdadeiro autor do furto, de modo que há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mormente porque, poucos dias após ter sido colocado em liberdade, voltou a delinquir.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ).

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comuniquem-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lancem-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Tomem-se as providências para intimar-se ao cumprimento das penas restritivas de direito irrogadas, nos termos do art. 149, §2º, da LEP;

P.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA